

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
SECPLAN



DECRETO N° 2 8 3 8
Sección 1ª
SAN JOAQUIN, 2 4 OCT. 2019

LA ALCALDIA DE SAN JOAQUIN, HOY DECRETO LO SIGUIENTE

VISTOS:1) Decreto Alcaldicio N°2628 del 01.12.2016, que aprueba convenio suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la municipalidad de San Joaquín, para la ejecución de la iniciativa denominada "Actualización Plan Regulador Comunal de San Joaquín", código BIP N°30128684-0. 2) Decreto alcaldicio N°1841 del 01.09.2017 que establece el inicio del procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Actualización del Plan Regulador de San Joaquín. 3) La publicación en el Diario "La Cuarta" del 28.09.2017, del extracto acto administrativo de inicio del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 4) La publicación en el Diario Oficial del 29.09.2017, del extracto acto administrativo de inicio del proceso de EAE. 5) Oficio ordinario N°1200/117 del 22.09.2017 de Alcalde de San Joaquín a Secretario Regional de Medio Ambiente RMS que envía decreto de inicio EAE. 6) Oficio ordinario RRNN N°819 del 18.10.2017 de Secretario Regional de Medio Ambiente RMS que toma conocimiento del inicio del proceso de formulación de PRC de San Joaquín, al cual se le aplicará la EAE. 7) Certificado de Secretario Municipal de fecha 13.03.2018, que suscribe que no se recibieron aportes ni observaciones al inicio de la EAE, en el plazo de 30 días a contar de la publicación en el Diario Oficial del 29.09.2017, del extracto del acto administrativo de inicio del proceso de EAE. 8) Listado de representantes de organizaciones territoriales y funcionales y carta de invitación al proceso de Consulta Pública de la Imagen Objetivo, que se entregó los días 25.05.2018 y 28.05.2018. 9) Certificado N°0252/2016-2020 de Secretario Municipal, del Acuerdo del Concejo Municipal en sesión extraordinaria N°13/2016-2020, para la aprobación de la Propuesta de Imagen Objetivo y su Resumen Ejecutivo que se exponen al público. 10) Los avisos publicados en el Diario "Las Últimas Noticias", los días 16.05.2018 y 22.05.2018, que informan a la comunidad sobre las Audiencias y forma de Participación para la Consulta Pública de la Imagen Objetivo de la Actualización al PRC. 11) Certificado de Secretario Municipal, de fecha 02.07.2019, que consta de la publicación de los antecedentes de la propuesta de Imagen Objetivo en página web del Municipio, www.sanjoaquin.cl, desde el 25.05.2018 y hasta la fecha de emisión del certificado. 12) Certificado de Secretario Municipal de fecha 21.06.2019, de la realización de la sesión extraordinaria del Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, el día 02.06.2018, para dar a conocer la Propuesta de Imagen Objetivo de la Actualización del PRC. 13) Certificado de Secretario Municipal, de fecha 21.06.2019, que consta de la exposición al público entre los días 25.05.2018 y 25.06.2018, de los antecedentes de la Propuesta de Imagen Objetivo de la Actualización del PRC: Plano y Resumen Ejecutivo, los cuales se adjuntan. 14) Certificado del Secretario Municipal, de fecha 21.06.2019, de la realización de Audiencias Públicas para informar a la comunidad del Proceso de Consulta Pública de la Imagen Objetivo de la Actualización del PRC, los días 06 y 07 de junio 2018. 15) Listado de Observaciones a la Propuesta de Imagen Objetivo que fueron ingresadas durante el período de observaciones, suscrito por la Asesora Urbanista. 16) Correo electrónico de Secretario Municipal a los miembros del H. Concejo Municipal, de fecha 13.07.2018, que remite Informe con Resumen de Observaciones a la Imagen Objetivo suscrito por la Asesora Urbanista. 17) Certificado del Secretario Municipal N°0297/2016-2020, de fecha 02.08.2018, que suscribe que en sesión ordinaria N°60/2016-2020 el H. Concejo Municipal acordó las respuestas a las observaciones de la Imagen Objetivo, fijándose los acuerdos para la elaboración del Anteproyecto. 18) Acta de Sesión Ordinaria N°77/2016-2020 del Concejo Municipal, de fecha 17.01.2019, en que se dieron a conocer principales aspectos del Anteproyecto de Actualización PRC y el Concejo Municipal acordó aprobar las fechas del proceso de aprobación establecido en el art. 2.1.11 de la OGUC. 19) Oficio ordinario N°1200/125 del 19.11.2018, que envía Informe Ambiental de EAE de la Actualización del PRC de San Joaquín al Secretario Regional de Medio Ambiente RMS. 20) Oficio ordinario RRNN N°1212 del 17.12.2018, de Secretario Regional de Medio Ambiente RMS, que informa que la formulación de la Actualización del PRC de San Joaquín se ha aplicado adecuadamente la EAE. 21) Oficio ordinario RRNN N°102 del 31.01.2019, de Secretario Regional de Medio Ambiente RMS, que rectifica el oficio ordinario RRNN N°1212 del 17.12.2018. 22) Guía de admisión de Correos de Chile de fecha 28.01.2019 y listado de representantes de organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, con formato tipo

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
SECLAN

de carta enviada por correo certificado, que invita a participar del proceso de Consulta Pública del Anteproyecto de la Actualización del PRC y su EAE. 23) Avisos en diario las Últimas Noticias de los días 25.01.2019 y 29.01.2019 donde se informa del proceso de Consulta Pública del Anteproyecto de Actualización del PRC de San Joaquín y de la aplicación de la EAE. 24) Certificado de Secretario Municipal del 02.07.2019, que acredita la publicación en página web www.sanjoaquin.cl de los antecedentes del Anteproyecto del PRC, entre los días 25.01.19 y 02.07.2019. 25) Certificado del Secretario Municipal del 21.06.2019, que acredita la realización de las Audiencias Públicas del Anteproyecto de la Actualización al Plan Regulador Comunal y su EAE los días 31.01.2019 y 09.03.2019. 26) Certificado del Secretario Municipal del 21.06.2019, que acredita que los días 02.03.2019 y 30.03.2019 se efectuaron las sesiones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de San Joaquín, donde se informó del Anteproyecto de actualización del PRC y su EAE y se dieron a conocer las observaciones recibidas a la fecha. 27) Carta de la única observación a la EAE, del Sr. Ian Kümmerlin Gottschald, ingresada el 18.03.2019, dentro del período de consulta (entre el 01.02.2019 y el 19.03.2019). 28) Listado de los 50 documentos, cartas y correos electrónicos, con observaciones al Anteproyecto de la Actualización al PRC, los cuales fueron ingresados durante el período de consulta que se fijó entre los días 01.02.2019 y 12.04.2019. 29) Providencia N°89, del 08.05.2019 del Secretario Municipal a los miembros del Honorable Concejo Municipal, que remite los documentos del Anteproyecto de la modificación al PRC expuestos a la Comunidad y las Observaciones ingresadas. 30) Certificado del Secretario Municipal del 21.06.2019, que acredita que los documentos del Anteproyecto de la Actualización del PRC, quedaron expuestos a disposición del público para su consulta, entre los días 01.02.2019 y 12.03.2019. 31) Oficio ordinario N°1200/20 del 20.02.2019 de Alcalde (S) de San Joaquín, que envía documentos de la Actualización del PRC, para revisión preliminar de la Secretaría Regional Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (Seremi MINVU). 32) Oficio ordinario N°2328 del 14.05.2019 de Seremi MINVU que informa observaciones por revisión preliminar del expediente de Actualización PRC. 33) Certificado N°0463/2016-2020 de fecha 16.05.2019 del Secretario Municipal, del acuerdo del Concejo que aprueba la Actualización del Plan Regulador Comunal de San Joaquín en la sesión ordinaria N°89/2016-2020 celebrada el día 16.05.2019. 34) Decreto alcaldicio N°1503 del 11.06.2019 que ratifica el acuerdo del Concejo Municipal que aprueba el proyecto de Actualización del PRC de San Joaquín. 35) Listado suscrito por Asesora Urbanista de 29 oficios ordinarios del Alcalde de San Joaquín, enviados entre el 12.06.2019 y 14.07.2019, que responden a las materias impugnadas en las Observaciones de la Consulta Pública del Anteproyecto del PRC. 36) Decreto alcaldicio N°1682 del 28.06.2019 que resuelve el término de la EAE. 37) Oficio ordinario N°1200/84 de fecha 02.07.2019 del Alcalde de San Joaquín, al Seremi MINVU, que remite los antecedentes de la Actualización del PRC para su revisión oficial. 38) Oficio ordinario N°1200/88 del 05.07.2019 de Alcalde de San Joaquín, que envía D.A. N°1682 de fecha 28.06.2019 de resolución de término EAE a Secretario Regional de Medio Ambiente RMS. 39) Oficio ordinario N°3975 del 22.08.2019 de Seremi MINVU que emite observaciones por revisión oficial del expediente de la Actualización del PRC. 40) Oficio ordinario N°1200/107 de fecha 12.09.2019 del Alcalde de San Joaquín, al Seremi MINVU, que responde observaciones e ingresa documentos. 41) Informe de la Asesora Urbanista de fecha septiembre 2019, que resume los cambios al Anteproyecto expuesto a la comunidad en virtud de los acuerdos del Honorable Concejo Municipal que suscribe el Secretario Municipal en el Certificado N°0463/2016-2020 de fecha 16.05.2019 y las observaciones de las revisiones preliminar y oficial de la Secretaría Regional Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. 42) Oficio ordinario N° 4931 de fecha 22.10.2019 de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que emite el Informe Técnico Favorable al Proyecto de Actualización del Plan Regulador Comunal de San Joaquín.

CONSIDERANDO: La necesidad de actualizar el Plan Regulador Comunal de San Joaquín, que fuera aprobado hace más de 20 años, y desde entonces ha debido someterse a diversas modificaciones parciales sin una proyección integral del desarrollo urbano futuro, generándose reconversiones que no fomentan actividades productivas de bajo impacto, ni generan las condiciones para seguir construyendo conjuntos habitacionales orientados a satisfacer la demanda de la comuna de forma sustentable.

TENIENDO PRESENTE: 1) Las facultades que me confiere el texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. 2) La Ley General de Urbanismo y Construcciones DFL N°458 del 18.12.1975 y sus modificaciones, particularmente las relativas a la Ley 21.078 de Transparencia del Mercado de Suelo e



MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
SECPLAN

Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano. 3) Lo dispuesto en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N°47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de fecha 16.04.1992 y sus posteriores modificaciones. 4) La Ley 19.300, de 1994, Ley sobre Bases del Medio Ambiente, y sus modificaciones, particularmente las relativas al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica introducidas mediante la Ley 20.417 de 2010. 5) El Decreto N°32, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica.

DECRETO:

1. Promúlguese la aprobación de la Actualización al Plan Regulador Comunal de San Joaquín, conforme a sus Antecedentes Técnicos: a) Memoria Explicativa con sus anexos, estudios especiales y documentos de la Evaluación Ambiental Estratégica; b) Ordenanza, c) Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado y d) Planos PRC-ZUS-01 y PRC-VEP-02.
2. Déjese sin efecto la Resolución N°7 de fecha 03.03.2000, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago que aprueba el Plan Regulador Comunal de San Joaquín, y sus posteriores modificaciones.
3. Publíquese en el sitio electrónico del Municipio, www.sanjoaquin.cl, el presente decreto, los Antecedentes Técnicos de la Actualización del Plan Regulador Comunal de San Joaquín y su Resumen Ejecutivo.
4. Publíquese en el Diario Oficial el presente Decreto y la Ordenanza actualizada del Plan Regulador Comunal de San Joaquín.
5. Infórmese al Servicio de Impuestos Internos que no se modifica el límite urbano en la Actualización del Plan Regulador Comunal de San Joaquín.
6. Remítase copia de este Decreto, y copia de la Memoria Explicativa, Ordenanza y Planos de la Actualización del Plan Regulador Comunal de San Joaquín, al Conservador de Bienes Raíces, a la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y a la Secretaría Regional Ministerial de este mismo Ministerio.
7. Archívese el expediente de la Actualización del Plan Regulador Comunal de San Joaquín, en la Secretaría Comunal de Planificación.

LA ALCALDIA DE SAN JOAQUIN, HOY DECRETO LO SIGUIENTE

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



LAURA QUINTANILLA TORRENT
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



SERGIO ECHEVERRIA GARCIA
ALCALDE